

# CONTRATTO DI SERVIZIO FULL-SERVICE

## Servizio tecnico di manutenzione preventiva ed estensione di garanzia macchine da caffè Franke

---

### Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio

Il presente contratto disciplina il servizio denominato **Full-Service**, relativo alle macchine da caffè professionali Franke.

Il servizio, eseguito da personale tecnico specializzato e formato secondo gli standard della casa costruttrice Franke, rappresenta una formula di assistenza completa finalizzata a garantire nel tempo la piena efficienza, affidabilità e continuità operativa dell'apparecchiatura.

Il Full-Service comprende attività di manutenzione preventiva programmata, assistenza tecnica e fornitura dei ricambi necessari al corretto funzionamento della macchina secondo le condizioni previste dal presente contratto.

Il servizio costituisce un'estensione della garanzia tecnica e non comprende la sostituzione integrale dell'apparecchiatura né la fornitura di una macchina sostitutiva, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

---

### Art. 2 – Attivazione e durata del servizio

Il programma Full-Service può essere attivato a partire dal primo anno di vita della macchina.

Il contratto ha durata annuale con decorrenza dalla data di attivazione.

Il servizio può essere rinnovato annualmente fino a un massimo di **cinque anni complessivi**.

Al raggiungimento del quinto anno, il contratto terminerà automaticamente alla naturale scadenza annuale, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Eventuali proroghe oltre il quinto anno potranno essere valutate dal Centro Assistenza previa verifica tecnica dello stato della macchina, delle condizioni generali dell'apparecchiatura e della disponibilità dei ricambi.

L'eventuale prosecuzione del servizio oltre tale periodo non costituisce un diritto automatico del Cliente.

---

### Art. 3 – Condizioni per l'attivazione

L'attivazione del servizio Full-Service è subordinata alle seguenti condizioni:

- installazione di un sistema di trattamento acqua dedicato alla macchina;

- corretta manutenzione e sostituzione periodica del sistema di filtrazione da parte del Cliente.

Tale requisito non è richiesto per le versioni Franke dotate di sistema acqua W3.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate potrà comportare la sospensione o la decadenza del servizio.

---

## **Art. 4 – Servizi inclusi**

Il programma Full-Service comprende:

- n. 2 interventi annuali di manutenzione programmata con cadenza semestrale;
- n. 2 interventi tecnici gratuiti di cortesia su chiamata;
- supporto telefonico per tutta la durata del contratto;
- fornitura e sostituzione dei ricambi necessari al ripristino del corretto funzionamento della macchina;
- manodopera tecnica per la sostituzione dei componenti difettosi o usurati;
- trasferta del personale tecnico per gli interventi previsti;
- assistenza remota tramite sistema di telemetria, se disponibile.

---

## **Art. 5 – Attività previste durante la manutenzione**

Durante gli interventi programmati il tecnico eseguirà:

- controllo dosaggi e pulizia mixer polveri solubili con eventuale regolazione;
- verifica funzionamento motori di ventilazione;
- controllo efficienza caldaie;
- pulizia e manutenzione gruppo infusore caffè e parti interne;
- controllo e regolazione motori macinini e macine;
- controllo visivo dei componenti interni;
- controllo raccorderia idraulica e collegamenti elettrici;
- verifica dell'allacciamento di messa a terra;
- controllo efficienza filtro addolcitore;
- controllo funzionamento gruppo Foam-Master ed eventuale regolazione;

- aggiornamento firmware disponibile rilasciato dalla casa madre;
- salvataggio dati di programmazione e consumi macchina;
- revisione infusore con sostituzione guarnizioni tramite PM Kit-1;
- sostituzione filtro addolcitore acqua (filtro/cartuccia escluso).

---

## Art. 6 – Interventi di cortesia

Per intervento di cortesia gratuito si intende un intervento tecnico normalmente soggetto a pagamento, effettuato qualora il fermo macchina sia dovuto a cause non imputabili a un guasto della macchina stessa.

Sono considerati, a titolo esemplificativo:

- presa elettrica scollegata;
- rubinetto acqua chiuso;
- errata pulizia o mancata manutenzione ordinaria;
- errori di utilizzo dell'operatore;
- mancanza di prodotti o materiali;
- manomissioni o rotture accidentali.

Gli interventi di cortesia sono limitati a massimo due all'anno.

---

## Art. 7 – Servizi e materiali esclusi

Sono esclusi dal servizio Full-Service:

- pulizia quotidiana della macchina;
- ricarica dei prodotti di consumo;
- caffè, latte, solubili e prodotti alimentari;
- detergenti per la pulizia;
- filtro e cartucce addolcitore acqua;
- parti estetiche dell'apparecchiatura;
- danni causati da uso improprio;
- danni causati da mancata pulizia o manutenzione ordinaria;

- danni causati da sbalzi di tensione, eventi accidentali o fattori esterni;
- interventi effettuati da personale non autorizzato;
- sostituzione completa della macchina.

---

## Art. 8 – Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- utilizzare la macchina secondo le istruzioni Franke;
- effettuare regolarmente le pulizie previste;
- utilizzare detergenti e prodotti compatibili;
- mantenere efficiente il sistema di trattamento acqua;
- consentire l'accesso ai tecnici negli orari concordati;
- non modificare o manomettere l'apparecchiatura;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

Il mancato rispetto degli obblighi del Cliente potrà comportare la sospensione o la cessazione del servizio.

---

## Art. 9 – Prezzo del servizio

Il costo annuale del servizio Full-Service è pari al **10% del valore di listino ufficiale Franke (RRP)** in vigore al momento della stipula del contratto o dei successivi rinnovi.

Il calcolo comprende:

- macchina da caffè;
- sistema latte, se presente;
- eventuali optional installati.

Il corrispettivo si intende **IVA esclusa**, oltre agli oneri di legge.

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente.

In caso di rinnovo, il nuovo importo sarà comunicato al Cliente almeno 30 giorni prima della scadenza.

---

## Art. 10 – Passaggio tra Full-Service ed Easy-Service

Il Cliente potrà richiedere il passaggio da Full-Service a Easy-Service esclusivamente alla naturale scadenza annuale del contratto, previa verifica delle condizioni tecniche della macchina.

Il passaggio da Easy-Service a Full-Service sarà possibile esclusivamente previa verifica tecnica dell'apparecchiatura e accettazione del Centro Assistenza.

L'attivazione del nuovo servizio comporterà la cessazione del precedente contratto.

---

## Art. 11 – Durata, rinnovo e disdetta

Alla scadenza annuale il contratto si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo annuale, salvo disdetta scritta.

La disdetta dovrà essere inviata esclusivamente tramite:

- Posta Elettronica Certificata (PEC);
- Raccomandata con ricevuta di ritorno (Raccomandata A/R).

La comunicazione dovrà pervenire almeno **60 giorni prima della scadenza annuale**.

In assenza di regolare disdetta nei termini previsti, il contratto si rinnoverà automaticamente.

In caso di cessazione anticipata richiesta dal Cliente, gli importi già versati non saranno rimborsabili.

---

## Art. 12 – Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento del corrispettivo decorreranno automaticamente gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Il mancato pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il Fornitore potrà sospendere il servizio fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

---

## Art. 13 – Limitazione di responsabilità

Il Fornitore non risponde di:

- mancato guadagno;
- perdita di produzione;
- perdita di clientela;

- danni indiretti o conseguenti al fermo macchina.

La limitazione non opera in caso di dolo o colpa grave.

---

## **Art. 14 – Ricambi e disponibilità tecnica**

Gli interventi saranno effettuati utilizzando ricambi originali Franke o ricambi autorizzati dal costruttore.

Il servizio è subordinato alla disponibilità dei ricambi presso il produttore.

Qualora un componente risultasse fuori produzione o non più disponibile, il Fornitore potrà proporre una soluzione alternativa oppure procedere alla cessazione del servizio.

---

## **Art. 15 – Personale tecnico**

Il Fornitore potrà avvalersi di personale tecnico interno o collaboratori esterni qualificati e formati secondo gli standard richiesti da Franke.

---

## **Art. 16 – Privacy**

Il trattamento dei dati raccolti durante l'esecuzione del servizio, inclusi eventuali dati relativi a programmazione e consumi macchina, avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'informativa privacy completa sarà fornita al Cliente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

---

## **Art. 17 – Forza maggiore**

Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o impossibilità di esecuzione dovuti a eventi di forza maggiore quali:

- calamità naturali;
- provvedimenti delle autorità;
- scioperi;
- indisponibilità dei ricambi presso il produttore.

---

## **Art. 18 – Legge applicabile e foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.



Approved Partner

Alex S.r.l. società unipersonale  
Via dell'Artigianato, 14/G,  
30020 Fossalta di Piave (VE)  
Tel. 0421-1634773  
PEC alexcaffe@pec.it  
C.F. - P.I. 04412140271  
Codice SDI: EUVZNZV

## ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Cliente

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente le clausole relative a:

- Art. 2 – durata e limiti del Full-Service;
- Art. 7 – esclusioni del servizio;
- Art. 11 – rinnovo automatico e disdetta;
- Art. 12 – clausola risolutiva e interessi di mora;
- Art. 13 – limitazione di responsabilità;
- Art. 14 – disponibilità ricambi;
- Art. 18 – foro competente.

Firma Cliente \_\_\_\_\_